

■ 지적사항 요약

1 복무·기장 관리 분야 (4건) No. 1~4

(2) 출장 중 성실의무 위반 및 근무지 이탈

정직 - ㉔, ㉕, ㉖ / 시정 - ㉗

【현황 및 근거】

- 당공사 「KOGAS 임직원행동강령」 제7조에 따라 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 안된다고 규정
- 「인사규정」 제39조에 따라 공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다고 규정
- 「여비규정」 제3조에 따라 숙박비는 국,내 외 및 직급을 불문하고 숙박하는 밤의 수를 기준으로 정해진 기준표의 한도 내로 지급
- 「상벌규정」 제22조에 따라 징계를 양정할 때에는 징계혐의자의 평소의 소행, 과거의 공적, 징계사실의 유무 등을 충분히 참작하여 징계기준에 따라 양정해야 함

【문제점】

- ① (예산사용 부적절) 법인카드를 업무목적 외로 예산을 부적절하게 사용 (1번 처분과 동일)

< 법인카드 부적절 사용 내역('21.9.~'24.9월) >

구 분	㉔	㉕	㉖
부적절 집행	4회	6회	5회
인당금액	??원	??원	??원
환수금액	총 ??원		

* 동일 처분사례(19기동-25)에 대해 징계대상자 3명 모두 동일

- ② (근태관리 부적절) 출장 귀로 과정에서 근무지 고의 미복귀 (1번 처분과 동일)

< 당일 복귀가 가능한 거리임에도 미복귀한 내역('21.9.~'24.9월) >

구 분	㉔	㉕	㉖
근태불량	4회	6회	2회

【참작사항(징계시효 도과 건)】

- ③ (근무지 이탈) ㉗도 내 계측기 교정 출장 중 2021.10.19.(*). 근무지 이탈
 - 2021.10.18. ~ 10.22.까지 ㉗도 내 계측기 교정을 위한 출장기간 중 업무 목적과 상관없이 ㉘㉙을 등반하여 근무지를 이탈(②번과 연속성 참작)

* 본 감사기간('24.10.7.~11.15.) 중 시효 종료(3년)

- 출장 출발 전(선박 예약일 10.5)에 ㉠㉡ 등반을 사전 계획하여, 최초계획인 2개소 2일 → 1일로 교정일정을 ㉢ ㉣부의 협조를 받아 변경한 후, ㉠㉡으로 근무지를 이탈하며 출장 목적 외로 사용

< 2021년 ㉢도 계측 및 교정 출장 세부일정 >

구 분	10월18일(월)	10월19일(화)	10월20일(수)	10월21일(목)	10월22일(금)
출장동선	㉠ ⇒ ㉡	㉡ ⇒ ㉢도 (여객선)	㉢도	㉢도 ⇒ ㉡ (여객선)	㉡ ⇒ ㉠
최초계획	출장 목적지 이동(㉢도 도착 새벽6시)		㉢LNG본부 <u>교정</u>	㉣㉣관리소 <u>교정</u>	근무지 복귀
변경계획	-	㉢LNG본부 및 ㉣㉣ 교정	㉠㉡ 등산	업무 없음	-

- ④ (숙박비 한도초과 사용) ㉢도 출장 중 2021. 10. 20. 1일 한도를 초과하여 숙박비 집행
- 여객선 기내숙박(㉡→㉢)은 숙박비가 발생되지 않는 점을 이용하여, 고급리조트 1박(??만 원, 10.20)을 2박 영수증(기내숙박 10.18+10.20)으로 처리함
(①번과 연속성 참작)

< 2021년 ㉢도 계측 및 교정 출장 세부일정 >

구 분	10월18일	10월19일	10월20일	10월21일	10월22일
숙박장소	여객선	㉠㉡	㉠㉡	㉠㉡(㉢)	-
출장동선	㉠ ⇒ ㉡	㉡ ⇒ ㉢도	㉢도	㉢도 ⇒ ㉡	㉡ ⇒ ㉠
총숙박비	??원(왕복)	??원	<u>??원</u>	??원	-
인당비용	??원(왕복)	??원	??원	??원	-

* 숙박비 초과사용 : ??만 원 (??만 원 - 한도 ??만 원)

< 과거 법률자문 결과(2020년 품위유지의무 위반 감사) >

- 대법원 판례(1995.9.5. 2011.3.24.)에 따라 징계처분에서 징계사유로 삼지 아니한 비위행위라도 징계종류 선택의 자료로서 피징계자의 평소 소행과 근무성적, 당해 징계처분 사유 전후에 저지른 비위행위 사실 등은 징계양정을 하면서 참작자료로 삼을 수 있다고 판시
- 또한 면책 합의되었거나 징계시효가 지난 비위행위라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로 그러한 근무내력도 처분의 정당성을 판단하는데 자료로 삼을 수 있다고 판시

∴ (자문결과) 징계시효가 지난 비위행위라도 징계양정의 판단자료로 참작 가능

【조치할 사항】

- ▶ 출장기간 중 예산사용 및 근태관리가 불량하고 근무지도 이탈한 직원 3명에게 정직 요구 (징계)
- ▶ ㉢도 출장 중 1일 한도를 초과하여 집행한 숙박비 ??원, 교정업무 출장 중 법인카드를 부적절하게 사용한 ??원(부가세 포함) 환수 조치 (시정)